关岭花江云庄隧道斜井洞口临建设施拆除“11·11”一般高坠事故调查报告

关岭自治县人民政府“11·11”事故调查组

2025年1月

目 录

一、事故基本情况.....1
（一）事故发生单位及相关单位概况.....2
1.事故发生单位：个体户彭仕海.....2
2.相关单位：贵州银通心仪劳务工程有限责任公司.....2
3.相关单位与事故发生的关系.....3
二、有关人员基本情况.....3
（一）周维碧.....3
（二）彭仕海.....3
三、《云庄隧道（横洞）料仓、空压机房及板房彩钢大棚购销合同》签订情况.....4
四、事故发生经过及救援情况.....4
（一）事故发生经过.....4
（二）救援情况.....5
（三）稍后情况.....5
五、事故原因及性质.....6
（一）直接原因.....6
（二）间接原因.....6
（一）事故性质.....6

六、事故责任认定.....6
（一）汪检平.....6
（二）彭仕海.....7
（三）贵州银通心仪劳务工程有限公司.....7
六、事故防范和整改措施.....7
（一）花江镇人民政府.....7
（二）各乡镇（街道）.....7
（三）县交通运输局.....8
附件.....9

2024年11月11日14时30分许，关岭自治县花江云庄隧道斜井洞口临建设施拆除过程中发生一起高处坠落事故，造成1人受伤。

县人民政府根据《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订版）、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，发文《关岭自治县人民政府办公室关于成立关岭花江六枝至安龙高速公路第LATJ-7标段“11·11”事故调查组的通知》成立了“11·11”事故调查组，县应急局为事故调查组组长单位，县应急局王富金同志任组长，由县应急局、县交通运输局、县公安局、县总工会、花江镇人民政府派员组成，并邀请县纪委县监委派员参与，全面负责查明事故原因，认定事故性质和责任，总结事故教训，提出防范整改措施，并对事故责任单位和责任人员提出处理建议，同时将事故有关情况报县纪委县监委。

事故调查组严格按照“科学严谨，依法依规，实事求是，注重实效”的原则，通过调查取证、调阅资料、人员询问等，查明了事故经过、原因、人员受伤情况，认定了事故性质和责任，针对事故暴露出的问题，总结分析了事故教训，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，**关岭花江云庄隧道斜井洞口临建设施拆除“11·11”事故是一起因未正确佩戴劳动防护用品（安全绳）造成的高处坠落生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位：个体户彭仕海

2.相关单位：贵州银通心仪劳务工程有限责任公司

营业执照：统一社会信用代码：91520103MA6DRQB91H，名称：贵州银通心仪劳务工程有限责任公司；类型：有限责任公司（自然人独资）；法定代表人：梁勇；注册资本：人民币贰仟万圆整；成立日期：2017年01月22日；经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（建筑劳务分包；土石方工程施工；房屋建筑工程施工；建筑塔吊安装工程施工；铁道工程施工；环保工程施工；市政工程施工；边坡治理工程施工；桥梁隧道施工；公路工程施工；房屋拆除工程施工；保洁清扫；垃圾清运；水电安装；建筑工程机械设备租赁；销售：建筑材料；住所：贵州省贵阳市云岩区蔡家街39号5层502号；发证日期：2018年8月1日。

安全生产许可证：（黔）JZ安许证字〔2019〕001124[01]；单位名称：贵州银通心仪劳务工程有限责任公司；主要负责人：梁勇；单位地址：贵州省贵阳市云岩区蔡家街39号5层502号；经济类型：有限责任公司（自然人独资）；许可范围：建筑施工；有效期：2022年11月17日至2026年11月16日，发证机关：贵阳市住房和城乡建设局；发证日期：2022年11月17日。

建筑业企业资质证书：企业名称：贵州银通心仪劳务工程有限责任公司；详细地址：贵州省贵阳市云岩区蔡家街39号5层502号；统一社会信用代码：91520103MA6DRQB91H；法定代表人：梁勇；证书编号：D352072356；资质类别及等级：施工劳务不分等级；发证日期：2019年5月15日，有效期：2024年5月15日；发证机关：贵州市住房和城乡建设局。

3.相关单位与事故发生的关系

2024年6月30日，贵州银通心仪劳务工程有限责任公司委托周维碧(男，身份证号：XXXXXXXXXXXX)处理该公司六安七标云庄隧道施工完成后剩余物资,包括但不限于现场存放的本公司施工材料、设备、临时建设设施等。其处理权限包括但不限于对外销售、进行谈判议价、定价以及转运等事宜。2024年10月22日周维碧代表贵州银通心仪劳务工程有限责任公司与彭仕海签订了《云庄隧道（横洞）料仓、空压机房及板房彩钢大棚购销合同》。

二、有关人员基本情况

（一）周维碧：系贵州银通心仪劳务工程有限责任公司委托处理六安七标云庄隧道施工完成后剩余物资人员，为《云庄隧道（横洞）料仓、空压机房及板房彩钢大棚购销合同》甲方签约人。

（二）彭仕海：云庄隧道（横洞）料仓、空压机房及板房彩钢大棚购买人，组织施工召集人，为《云庄隧道（横洞）料仓、空压机房及板房彩钢大棚购销合同》乙方签约人。

（三）彭行行：彭仕海合伙人。

（四）彭仕朋：彭仕海合伙人。

三、《云庄隧道（横洞）料仓、空压机房及板房彩钢大棚购销合同》签订情况

2024年10月22日，周维碧代表贵州银通心仪劳务工程有限责任公司与彭仕海签订了《云庄隧道（横洞）料仓、空压机房及板房彩钢大棚购销合同》，将料仓、空压机房、彩钢大棚及宿舍板房、厕所板房、值班室板房卖给彭仕海。《云庄隧道（横洞）料仓、空压机房及板房彩钢大棚购销合同》第七条说明，乙方（彭仕海）如在施工和进出场途中发生任何安全事故，所有产生的一切风险及费用由乙方自行承担，甲方（贵州银通心仪劳务工程有限责任公司）不承担任何责任；第八条说明，因是高空作业，乙方（彭仕海）拆卸人员须持高空作业证进行拆卸作业，高空作业时须佩戴安全帽，身穿安全背心，佩戴安全绳进行作业，若因乙方（彭仕海）不服从此条款违章作业，由此产生的项目部罚款及所有安全风险及相关费用由乙方（彭仕海）承担。

四、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

2024年11月11日14时30分许，汪检平在拆除彩钢大棚螺栓时，未佩戴安全帽和安全绳，踩滑到透明瓦上，透明瓦破裂后摔到2米多高的地面上，汪检平屁股朝地摔下后头部撞击在水泥地面上，后脑勺有少量出血，嘴巴冒血泡泡，人当场处于昏迷状态。

（二）救援情况

事故发生时，彭仕海请了路过的一位老人家与彭行行一起将汪检平抬上彭行行于2021年购买的川A1E75A本田凌派车，并立即送往县人民医院进行抢救，后因伤势过重，转到安顺市人民医院继续治疗。

（三）善后处置情况

2025年1月16日，彭仕海、彭仕朋、彭行行与汪检平妻子赵五妹签订了《协议书》，《协议书》第一条说明：彭仕朋、彭仕海、彭行行同意一次性补偿赵五妹(汪俭平妻子)费用57.5万元钱人民币，由乙方(彭仕朋、彭仕海、彭行行)三人各自平摊191666元钱，各负其责，如果以后有一方扯皮未付清与付清欠款一方没有任何责任，该费用包含后期医疗费用、护理费用、务工费用等可能产生的一切费用，现所欠医院医疗费用由赵五妹负责结清；第四条说明：双方签定协议后，彭仕朋、彭仕海、彭行行三人对汪俭平今后治疗或因病情恶化造成死亡所发生的费用不再承担任何责任，赵五妹及家属不能以任何理由或者借口要求彭仕朋、彭仕海、彭行行三人赔偿；第五条说明：乙方按照本协议第一条约定的金额补偿费用采取一次性付清的方式进行支付付清给甲方，赵五妹得到补偿款后自行安排钱的使用，汪俭平家属包含儿女父母不得再向乙方所要赔偿，不得在因该事情让乙方负任何责任。

五、事故原因及性质

(一)直接原因

汪检平未经培训取得高空作业资质从事高空拆除作业，未采取有效的安全防护措施，未使用正确的施工方式方法进行施工作业，未充分考虑现场施工安全条件，依靠经验习惯性违章作业，最终导致“11·11”事故发生。

（二）间接原因

1.彭仕海雇用不具有高空作业资质人员进行高空作业，施工作业前未进行必要的安全知识学习，未对施工场所采取有效的安全防护措施和未对施工工人提供安全劳动防护用品。

2贵州银通心仪劳务工程有限公司：未制定关岭花江云庄隧道斜井洞口临建设施处置方案，委托周维碧处理云庄隧道施工完成后剩余物资，将云庄隧道斜井洞口（横洞）料仓、空压机房及板房彩钢大棚临建设施拆除以购销方式转由无相关资质（高空作业，电焊等特种作业证）的个人实施。

（三）事故性质

经事故调查组认定：关岭花江云庄隧道斜井洞口临建设施拆除“11·11”事故是一起生产安全责任事故。

六、事故责任认定

（一）汪检平：在不具备高空作业资质、未佩戴使用劳动防护用品（安全绳）的情况下开展登高作业踩滑失稳坠落。对事故的发生负直接责任。

（二）彭仕海：与贵州银通心仪劳务工程有限公司签订《云庄隧道（横洞）料仓、空压机房及板房彩钢大棚购销合同》，在不具

备建筑拆除资质的情况下与彭仕鹏、彭行行协商合伙，组织未持有高处作业证人员（汪检平、王仕红、李登孝）开展关岭花江云庄隧道斜井洞口临建设施进行拆除工作。未向拆除人员提供并督促正确使用劳动防护用品（安全帽、安全绳）。对事故的发生负有责任。

（三）贵州银通心仪劳务工程有限公司：未制定关岭花江云庄隧道斜井洞口临建设施处置方案，委托周维碧处理云庄隧道施工完成后剩余物资；周维碧与彭仕海签订《云庄隧道（横洞）料仓、空压机房及板房彩钢大棚购销合同》后，将施工区域内的料仓、空压机房及板房彩钢大棚的拆除以购销方式转由不具备拆除资质的施工队伍进行拆除，对事故的发生负有责任。

七、事故防范和整改措施

（一）花江镇人民政府

1.要切实履行工作职责，对辖区临建工程项目强化跟踪管理力度，预判临建工作中存在的问题，指导好临建项目的风险管控和隐患排查治理工作。

2.要认真汲取此次事故教训，举一反三，严格按照属地管理职责，加大对本辖区内临建项目的排查力度，建立工作台账，制定管控措施，坚决杜绝此类事故再次发生。

（二）各乡镇（街道）

要坚持以问题为导向，强化实地监督指导，从“人、物、环、管”四个方面加强本辖区工程项目及临建项目安全管理工作，要

抓好安全知识宣传，及时纠正、制止各类违法违规行为。

（三）县交通运输局

要严格按照自身职能职责落实好道路施工项目工程的监督管理工作，强化部门之间的信息共享，加强联合检查，避免出现监管盲区，将事故隐患扼杀在萌芽中，切实保障人民群众的生命和财产安全。

附件：1.事故现场图片

关岭花江云庄隧道斜井洞口临建设施拆除

“11·11”事故调查组

关岭自治县应急管理局（代章）

2025年1月24日

附件1:





